

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3520/2532

นาย หนู เงิน ที่ดิน ดำ
นาย สมัย สาย บุญ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1377, มาตรา 1378

ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ทางราชการออกให้แก่โจทก์ ตาม ป. ที่ดิน มาตรา 58 ทวิห้ามโอนภายใน 10 ปีนั้น เป็นที่ดินที่รัฐยังไม่มอบสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตาม ป.พ.พ.หรือตาม ป. ที่ดิน ดังนั้นโจทก์ไม่อาจโอนสิทธิครอบครองตามป.พ.พ. มาตรา 1377 หรือมาตรา 1378 ให้ผู้อื่นได้ การที่โจทก์ขายและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์ภายในกำหนดเวลาห้ามโอน แล้วต่อมาบิดาโจทก์ได้นำไปขายและมอบการครอบครองให้แก่จำเลยครอบครองทำกินโดยจะไปโอนให้จำเลยหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วนั้น จำเลยหาอาจยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 4205 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ห้ามโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่334 โจทก์มอบให้นายพัต ที่ดินดำ บิดาโจทก์ทำกินชั่วคราว ต่อมาบิดาโจทก์

ถึงแก่กรรม โจทก์จะเข้าทำกินจึงทราบว่าจำเลยได้บุกรุกเข้าครอบครองที่ดินของ โจทก์ดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยออกจากที่ดินและใช้ค่าเสียหาย 8,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 4,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกไป

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ที่ดินตามฟ้องโจทก์มอบให้บิดาโจทก์ขายให้แก่จำเลยโดย ทำสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์จะโอนทะเบียนให้ภายหลัง จำเลยเข้าครอบครองตั้งแต่ ทำสัญญาและโจทก์สละการครอบครองแล้ว ที่ดินตามฟ้องมิได้ห้ามโอนเด็ดขาด เมื่อ พ้นกำหนดโจทก์มีหน้าที่โอนให้จำเลย โจทก์ไม่เสียหาย ค่าเสียหายตามฟ้องไม่ แน่นนอน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ออกจากที่ดินพิพาท นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยโจทก์จำเลยไม่ได้โต้แย้งฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ทางราชการ ออกให้แก่โจทก์เมื่อ พ.ศ.2519 โดยมีข้อกำหนดห้ามโอนสิบปี ตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน มาตรา58 ทวิ ก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์ขายและมอบการครอบครอง ที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์ และต่อมาบิดาโจทก์ได้ขายที่ดินพิพาทและมอบที่ดิน พินาทให้จำเลยทั้งสี่ครอบครองทำกินตลอดมา คงมีปัญหาคำกฎหมายที่จะต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่า การที่โจทก์ขายและมอบการครอบครองที่ดิน พินาทให้แก่บิดาโจทก์ และบิดาโจทก์ได้ขายที่ดินพิพาทและมอบการครอบครองให้

กับจำเลยทั้งสี่โดยจะไปโอนให้จำเลยทั้งสี่หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้ว มีผลสมบูรณ์หรือไม่เห็นว่าประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 มาตรา 5 วรรคห้า บัญญัติว่า "ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (3) ซึ่งได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชำระหนี้ และได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว" และวรรคหกบัญญัติว่า "ภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอนตามวรรคห้า" ที่ดินนั้นไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดี" ดังนั้นที่ดินพิพาทที่โจทก์ได้รับมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดห้ามโอนภายในสิบปีนั้น จึงเป็นที่ดินที่รัฐยังไม่มอบสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ โจทก์ซึ่งยึดถือที่ดินพิพาทที่มีเงื่อนไขดังกล่าว จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามประมวลกฎหมายที่ดิน โจทก์ไม่อาจโอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 หรือ 1378 ให้แก่ผู้อื่นได้ จำเลยจึงไม่อาจยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อสู้โจทก์..."

พิพากษายืน

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ เป็นบุคคลที่บุกรุกเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการ ภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ 15 ธันวาคม 2497) กฎหมายจึงกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนไว้ 10 ปี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อยกเว้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินรักษาที่ดินที่ตนบุกเบิกไว้ให้นานที่สุดและเพื่อป้องกันมิให้การบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อนำไปขายนั้นเอง เงื่อนไขห้ามโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ มีข้อความทำนองเดียวกับเงื่อนไขห้ามโอนของที่ดินมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อันสืบเนื่องมาจากใบจอง ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 31 และเงื่อนไขห้ามโอนของที่ดินมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ทางราชการออกให้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 12 ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการโอนที่ดินในช่วงเวลาห้ามโอนมีผลอย่างไรแต่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2523 ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวินั้น การโอนต้องห้ามชัดแจ้งจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ผู้รับโอนครอบครองที่ดินต่างดอกเบีย ไม่มีสิทธิรับโอนเป็นของตน ต้องคืนที่ดินและรับเงินค่าที่ดินคืนจากเจ้าของเดิม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3393/2525 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 มีเจตนารมณ์จะปกป้องราษฎรให้มีที่ทำกินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ดังนั้น การที่โจทก์กับผู้มีสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทำสัญญาอันมีผลเป็นการโอนสิทธิในที่ดินโดยส่งมอบการครอบครองให้แก่กันภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอน แม้จะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายและระบุในสัญญาว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อพ้นกำหนดห้ามโอนแล้ว ก็เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัด

แจ้งโดยกฎหมาย สัญญานี้จึงเป็นโมฆะ และถึงแม้ต่อมาจะมีการยกเลิกความใน มาตรา 31 มิให้ใช้บังคับกับที่ดินในกรณีดังเช่นคดีนี้ก็ตาม ก็ไม่ทำให้นิติกรรมที่เป็น โมฆะแล้วนั้นกลับสมบูรณ์ได้อีก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3250/2526 สิทธิของผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดินที่รัฐจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมตามพระราชบัญญัติจัด ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 นั้น มิใช่สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย ที่ดินหรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นจะเอาระยะเวลาการฟ้องคดี เพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองตามมาตรา 1375วรรคสอง มาใช้บังคับไม่ได้ คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2531 ที่ดินที่ทางราชการจัดให้ราษฎรทำกินนั้นห้ามโอน ภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31ดังนี้ แสดงว่าทางราชการยัง ควบคุมที่ดินนั้นอยู่ การแย่งการครอบครองในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำไม่ได้ คำ พิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับแรก วินิจฉัยปัญหาการโอนที่ดินในช่วงเวลาห้ามโอนเป็น ทำนองเดียวกันว่าเป็นนิติกรรมที่ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113ส่วนคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับหลัง วินิจฉัยปัญหาเรื่องแย่งการครอบครองที่ดินที่มีเงื่อนไขห้ามโอนเป็นทำนอง เดียวกันว่าแย่งการครอบครองไม่ได้ เพราะเป็นที่ดินที่รัฐยังมีได้มอบสิทธิครอบครอง แก่ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3520/2532 นี้ วินิจฉัยว่าการโอน ที่ดินในช่วงเวลาห้ามโอน ไม่มีผลตามกฎหมาย โดยมีได้นำเรื่องโมฆะกรรมมาปรับ แก่คดีดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2523 และ3393/2525 หากแต่ได้ยกเหตุ เช่นเดียวกับที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่3250/2526 และ 909/2531 ได้ยกขึ้นวินิจฉัยมา ปรับแก้คดี โดยวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ ซึ่งยังอยู่ในกำหนดห้ามโอน จึงเป็นที่ดินที่รัฐยังมีได้มอบสิทธิครอบครองให้โจทก์ เมื่อโจทก์ยังไม่มีสิทธิครอบครองจะโอนให้ใครไม่ได้ ซึ่งการที่คำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับนี้ยกเรื่องสิทธิครอบครองขึ้นปรับแก้คดีมิได้ยกเรื่องนิติกรรมเป็นโมฆะ คง เพราะจำเลยยกข้อต่อสู้ว่าการโอนการครอบครองสมบูรณ์แล้วเพราะจำเลยเข้าครอบ

ครองที่ดินแล้ว โจทก์ก็สละการครอบครองแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1377,1378 ซึ่งมีใช้เรื่องนิติกรรม ศาลฎีกาจึงต้องยกเรื่องสิทธิครอบ
ครองขึ้นวินิจฉัย อธิคมอินทุภูติ